

[별지] 사업자 체크리스트

[1단계] 표시·광고 전 표시·광고의 내용에서 사업자가 확인해야 할 사항		
1.1 실증대상	1.1.1 상품 또는 용역에 대한 표시·광고를 하려고 하는가?	☐ 예 ☐ 아니오
	1.1.2 표시·광고의 내용에 “사실과 관련한 주장”이 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오
	1.1.3 사실과 관련한 주장에 다음의 내용이 포함되어 있는가? - 인체에 직접적으로 영향을 주는 내용 - 안전 또는 환경, 신기술 관련 내용 - 성능, 효능, 품질 관련 내용 - 기타 소비자의 구매선택 및 거래질서에 중대한 영향을 미치는 내용 <주의> 위 예시에 해당하지 않더라도 사실과 관련한 주장은 모두 실증의 대상이 될 수 있음	☐ 예 ☐ 아니오
1.2 실증자료 제출	1.2.1 사실과 관련한 주장이 진실임을 입증할 수 있는 다음 중 하나를 객관적 실증자료로 구비하였는가? - <실증자료> 시험결과, 조사결과, 전문가 견해, 학술문헌, 기타 과학적이고 객관적이라 할 수 있는 자료	☐ 예 ☐ 아니오
	1.2.2 실증자료 제출 요청을 받는다면 표시·광고에서 주장한 내용을 입증할 자료를 요청받은 날부터 15일 이내에 제출할 수 있는가? <주의> 미제출 시 과태료 부과, 제출 시까지 표시·광고 중지명령 대상	☐ 예 ☐ 아니오
1.3 실증자료 일반요건	1.3.1 실증자료가 객관적이고 과학적인 절차와 방법에 따라 작성되었는가?(1.4 자료별 판단기준에 따름)	☐ 예 ☐ 아니오
	1.3.2 실증자료가 광고에서 주장한 내용과 직접적인 관계가 있는가? - 직접적인 관계가 없거나, 부분적으로만 관계가 있는 경우 합리적 근거로 인정되지 않음	☐ 예 ☐ 아니오
1.4 자료별 판단기준	1.4.1 시험결과	
	1.4.1.1 시험기관이 다음의 요건을 충족하는 사업자 등과 독립적으로 경영되는 곳인가? - 사업자 등 또는 사업자의 계열회사가 운영하는 시험기관이 아닐 것 - 사업자 등이 속한 기업집단의 범위에 속하였으나 기업집단으로부터 제외된 회사가 운영하는 시험기관<표시광고법 시행령 제4조제2항 참고>	☐ 예 ☐ 아니오
	1.4.1.2 시험기관이 해당 분야를 시험할 전문적인 인적·물적 능력을 갖추고 있는, 다음의 기관 중 하나에 해당하는가? ① 개별법에 근거하여 설립된 시험기관 ② 국가표준기본법에 따른 공인시험기관 ③ 기타 전문적 시험능력을 보유하고 있다고 공정거래위원장이 인정하는 시험기관	☐ 예 ☐ 아니오

	1.4.1.3 시험절차와 방법이 다음 중 하나에 해당하는 학계 또는 산업계에서 일반적으로 인정되는 객관적이고 타당한 것인가? ① 정부에서 정하고 있는 시험검사 방법과 절차 ② 관련 학계나 업계에서 보편적으로 인정하는 시험검사 방법과 절차 ③ 정부 또는 관련 학계에서 일반적으로 인정하는 시료채취 방법 ④ 신소재 등 관련 분야에서 광범위하게 합의된 절차 등이 없는 경우 공정거래위원회가 인정하는 방법	☐ 예 ☐ 아니오
1.4.2 조사결과		
	1.4.2.1 조사기관이 다음의 요건을 충족하는 사업자 등과 독립적으로 경영되는 곳인가? - 사업자 등 또는 사업자의 계열회사가 운영하는 조사기관이 아닐 것 - 사업자 등이 속한 기업집단의 범위에 속하였으나 기업집단으로부터 제외된 회사가 운영하는 조사기관 <표시광고법 시행령 제4조제2항 참고>	☐ 예 ☐ 아니오
	1.4.2.2 조사기관이 해당 분야를 조사할 전문적인 능력을 갖추었는가?	☐ 예 ☐ 아니오
	1.4.2.3 조사절차와 방법 등이 다음 요건을 모두 충족하는가? ① 조사 목적 및 표본선정의 적절성 ② 기초 자료의 결과를 정확히 회수·보고 ③ 질문사항의 적합성 ④ 조사기관의 객관성 ⑤ 조사목적의 비인지성	☐ 예 ☐ 아니오
1.4.3 전문가의 견해		
	1.4.3.1 사회통념상 해당 분야에서 보편적으로 인정하는 기준에 따른 전문가 개인, 전문가 단체(기관), 전문기관의 견해인가? - 해당 분야 박사학위 소지자, 국가 전문자격증 소지자 등	☐ 예 ☐ 아니오
	1.4.3.2 전문가 개인 견해의 경우 다음의 요건을 모두 충족하는가? ① 당해 분야 전문 지식에 기초하였는가? ② 당해 분야 전문가라면 누구나 일반적으로 인정할 수 있는 내용인가? ③ 공식적으로 밝힌 견해인가?	☐ 예 ☐ 아니오
	1.4.3.3 전문가 단체(기관)의 경우 다음의 요건을 모두 충족하는가? ① 당해 분야 전문가라면 누구나 일반적으로 인정할 수 있는 내용인가? ② 그 단체(기관)의 공식적인 의견제시 절차에 따른 것인가?	☐ 예 ☐ 아니오
1.4.4 학술문헌		
	1.4.4.1 다음에 해당하는 학술지에 게재된 학술문헌인가? - (국내) 한국연구재단의 등재학술지 또는 이와 동등한 수준의 학술지 - (외국) SCI, SSCI 학술지 또는 이와 동등한 수준의 학술지	☐ 예 ☐ 아니오
1.4.5 기타 과학적이고 객관적이라 인정할 수 있는 자료		

[2단계] 표시·광고 후 실증자료 제출 요청을 받은 경우 사업자가 확인해야 할 사항		
2.1 실증자료 제출기간	2.1.1 실증자료 제출 요청을 받은 날부터 15일 이내에 자료를 제출할 수 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오
	2.1.2 제출기간 연장 신청요건*에 해당되는가? * ① 천재지변, ② 합병·인수, 회생절차 개시, 파산 또는 이에 준하는 절차의 진행, ③ 권한 있는 기관에 의한 장부·증거서류의 압수 또는 일시 보관, ④ 화재 또는 재난 등으로 인한 사업자 및 사업자단체 사업수행의 중대한 장애 발생 등	☐ 예 ☐ 아니오
2.2 제출방법	2.2.1 실증자료 제출 시 다음의 내용을 작성한 서면을 준비하였는가? ① 실증방법 ② (시험·조사의 경우) 시험·조사기관의 명칭, 대표자 성명, 주소, 전화번호 ③ 실증 내용 또는 결과 ④ 실증자료 중 영업상 비밀에 해당하여 공개를 원하지 아니하는 경우 그 내용 및 사유	☐ 예 ☐ 아니오
	2.2.2 위 내용을 작성한 서면의 내용을 증명할 서류를 첨부하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오
2.3 미제출 시 제재	2.3.1 실증자료 미제출 시 다음과 같은 제재를 받을 수 있음	
	① 자료를 제출하지 않은 채 계속해서 표시·광고를 하는 경우, 실증 자료를 제출할 때까지 해당 표시·광고 행위의 중지명령을 받을 수 있음(표시광고법 제5조제5항)	☐ 확인
	② 1억원 이하의 과태료 부과(표시광고법 제20조제2항제2~3호) - 실증자료를 제출하지 않은 경우 - 표시·광고행위의 중지명령을 받고도 해당 명령에 따르지 않은 경우	☐ 확인
2.4 심사결과 에 따른 처리	2.4.1 제출한 실증자료의 심사 결과 실증으로 인정할 수 없을 경우 표시광고법 제3조에 따라 부당한 표시·광고 해당 여부를 심사함	☐ 확인
	2.4.2 실증자료 요청의 대상이 된 표시·광고의 내용이 표시광고법 제3조제1항(부당한 표시·광고의 금지)에 위배되어 공정거래위원회가 시정조치, 과징금 부과, 고발조치를 하기로 한 표시·광고의 실증자료는 열람·공개 대상이 될 수 있음 - (열람 내용) 원칙적으로 사업자가 제출한 모든 실증자료, 영업상 비밀에 해당하는 내용은 제외 - (열람 방식) 공정거래위원회에 비치된 자료를 서면 신청을 통해 열람 가능 - (공개 내용 및 방식) 공정거래위원회는 필요한 경우 심의결과 등을 보도자료 배포, 공정거래위원회 홈페이지 게재, 소비자단체에 대한 배포 등을 통해 실증자료를 공개할 수 있음	☐ 확인